Libertad y Orden
República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA –

AUTO N° **05350**

(13 de julio de 2022)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE ACTUACIONES SANCIONATORIAS AMBIENTALES ADSCRITA A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 1333 del 21 de julio de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011 y Decreto 376 de 2020, de las asignadas en los artículos tercero y trigésimo sexto de la Resolución No. 00254 del 02 de febrero de 2021[1], modificada por la Resolución No. 404 del 17 de febrero de 2022[2] y el artículo primero de la Resolución No. 00155 del 04 de enero de 2022:

CONSIDERANDO QUE

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando *"el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución"* además de *"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".*

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 CN), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95. num. 8) y determina (Art. 58) que *"la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica"*.

La Ley 1333 de 2009 *"por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones"*, determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental *" toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".*

[1] *"Por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se asignan sus funciones y se dictan otras disposiciones"*
[2] "*Por la cual se modifica la Resolución No. 00254 del 02 de febrero de 2021*"

El ambiente es de todos
Minambiente

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA – como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo tercero del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución No. 00254 del 02 de febrero de 2021, modificada por la Resolución No. 404 del 17 de febrero de 2022, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales las siguientes: "*3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas, (…), 4. (…) suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorios, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental*".

II. Antecedentes Relevantes y Actuación Administrativa

2.1. Antecedentes Permisivos (Expediente LAM0227)

2.1.1. El entonces Ministerio de Ambiente a través de las Resoluciones Nos. 1310 del 3 de noviembre de 1995, 539 del 27 de mayo de 1996 y 849 del 30 de julio de 1996, respectivamente, le estableció a la sociedad CHEVRON PETROLEUM COMPANY OF COLOMBIA (en adelante CHEVRON) el respectivo Plan de Manejo Ambiental – PMA para el desarrollo de las actividades asociadas al Campo de Producción Castilla, los Pozos de Desarrollo Chichimene 13, 14 y 15 y Castilla 24, localizados en jurisdicción de los municipios de Acacias, Guamal, Castilla la Nueva y Villavicencio, departamento del Meta.

2.1.2. Posteriormente, la ANLA por medio de la Resolución No. 728 del 6 de septiembre de 2012, modificó el artículo 1° de la Resolución N° 1310 del 3 de noviembre de 1995 en el sentido de establecer el polígono del Bloque Cubarral, Campos Castilla – Chichimene, localizado en los municipios de Acacías, Guamal, Castilla la Nueva y Villavicencio, departamento del Meta y autorizó entre otras actividades, el diseño, construcción y puesta en funcionamiento de la central de generación termoeléctrica San Fernando, subestación eléctrica San Fernando y líneas de transmisión de 115kV / 34,5 kV / 13,8 kV.

2.1.3. La ANLA a través de la Resolución No. 1137 del 28 de diciembre de 2012, resolvió el recurso reposición interpuesto contra la Resolución 728 del 6 de septiembre de 2012 modificando el

artículo primero de la Resolución No. 1310 del 3 de noviembre de 1995, en el sentido de establecer el polígono del Bloque Cubarral, Campos Castilla — Chichimene; la construcción de líneas de Flujo de hasta 36" de diámetro con un derecho de vía de máximo 20 metros al interior del área de interés, entre otros.

2.1.4. La ANLA a través de la Resolución No. 472 del 29 de abril de 2015, modificó los numerales 25 y 27 del literal I del Artículo Tercero de la Resolución 728 del 06 de septiembre de 2012, relacionados con la Zonificación de Manejo Ambiental.

2.1.5. Esta Autoridad Nacional por medio de la Resolución No. 698 del 11 de junio de 2015, modificó el artículo segundo de la Resolución No. 728 del 6 de septiembre de 2012, en el sentido de autorizar el proyecto de reinyección de agua asociada y previamente tratada, en las formaciones productoras como sistema de recobro secundario, por un tiempo máximo de dos (2) años, mediante la reconversión de los pozos CH-29 localizado en el Clúster 2, CH-47 ubicado en el Clúster 8, y CH-52 localizado en el Clúster 3 (existentes en el campo Chichimene), así como la perforación de tres (3) pozos inyectores denominado CH-207, CH-208 y CH-209 en el Clúster-1 1(existente en el campo Chichimene).

2.1.6. La ANLA por medio de la Resolución No. 293 del 18 de marzo de 2016, modificó la Resolución No. 1310 del 3 de noviembre 1995, modificada por la Resolución No. 728 del 6 de septiembre de 2012, correspondiente al Plan de Manejo Ambiental – PMA del Bloque Cubarral, Campos Castilla – Chichimene, localizado en los municipios de Acacías, Guamal, Castilla la Nueva y Villavicencio, departamento del Meta, en el sentido de autorizar la perforación de pozos adicionales en los Campos Castilla y Chichimene.

2.1.7. Posteriormente, esta Autoridad mediante la Resolución No. 916 del 26 de agosto de 2016, resolvió recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 293 del 18 de marzo de 2016, en el sentido de reponer la decisión adoptada el literal d de las obligaciones del numeral 1° del artículo cuarto de la Resolución No. 0293 del 18 de marzo de 2016.

2.1.8. La ANLA por medio de la Resolución No. 1171 del 26 de julio de 2018 se modificó el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, en el sentido de modificar el artículo décimo cuarto de la Resolución 293 del 18 de marzo de 2016 y el artículo segundo de la Resolución 728 del 6 de septiembre de 2012.

2.1.9. La ANLA mediante Resolución No. 1275 del 8 de agosto de 2018, autorizó la cesión parcial de los derechos y obligaciones originados y derivados en la Resolución N° 728 del 6 de septiembre de 2012 y de la Resolución N° 293 del 18 de marzo de 2016 mediante las cuales se modificó el plan de manejo ambiental establecido a través de la Resolución N° 1310 del 3 de noviembre de 1995, para el Campo de Producción Castilla a favor de la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., con NIT 900.531.210-3, únicamente en lo que corresponde a la construcción de la Estación de bombeo y almacenamiento San Fernando y líneas de transferencia asociadas.

2.1.10. A través de la Comunicación No. 2018168852-1-000 del 03 de diciembre de 2018 el titular del instrumento de manejo y control Ecopetrol S.A., allegó a esta Autoridad Nacional comunicado mediante el cual informa de la construcción de nuevos pozos dentro de la plataforma Clúster 35 y Clúster 49.

2.1.11. Por medio de los Radicados Nos. 2018172412-2-000 y 2018175881-2-000 del 10 de diciembre de 2018, esta Autoridad remitió comunicado a Ecopetrol S.A., en el cual se indica que la construcción de nuevos pozos dentro de las plataformas Clúster 17 y Clúster 42 pueden ser consideradas como cambio menor o ajuste normal dentro del giro ordinario.

2.1.12. Mediante la Resolución No. 2299 del 11 de diciembre de 2019 la ANLA + resolvió un recurso de reposición contra la Resolución 1275 del 8 de agosto de 2018.

2.1.13. A través de las Comunicaciones con Radicados Nos. 2018186807-1-000 del 31 de diciembre de 2018, 2019002457-1-000 del 14 de enero de 2019 y 2019030350-1-000 del 123 de marzo de 2019 el titular del instrumento de manejo y control Ecopetrol S.A., allegó a esta Autoridad Nacional comunicado mediante el cual informa de la construcción de nuevos pozos dentro del área definida para las plataformas Clúster 27, Clúster 6, Clúster 21 y Clúster 23, Clúster 3, Clúster 32 y Clúster 61.

2.1.14. En virtud de lo anterior esta Entidad a través de los radicados ANLA Nos. 2019047159-2-000 del 11 de abril de 2019, 2019049644-2-000 del 16 de abril de 2019 y 2019049646-2-000 del 16 de abril de 2019 remitió comunicado a Ecopetrol S.A., en el cual indica que la perforación de los pozos de desarrollo en las plataformas existentes Clúster 6, Clúster 21 y Clúster 23, pueden ser catalogados como cambio menor o ajuste normal dentro del giro ordinario, y que la perforación de los pozos de desarrollo en las plataformas existentes Clúster 3, Clúster 32, Clúster 35 y Clúster 61, no aplica como cambio menor o ajuste normal dentro del giro ordinario, dado que la perforación de pozos está autorizada en la Resolución 293 del 18 de marzo de 2016.

2.1.15. Mediante los comunicados No. 2019055001-1-000 del 30 de abril de 2019, 2019130677-1-000 del 02 de septiembre de 2019, 2019131820-1-000 del 03 de septiembre de 2019, 2019171182-1-000 del 31 de octubre de 2019, 2020050693-1-000 del 01 de abril de 2020, 2020169402-1-000 del 30 de septiembre de 2020, el titular del instrumento de control y manejo ambiental Ecopetrol S.A., allegó: el Informe de Cumplimiento Ambiental 27, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2018, ajuste del Plan de Manejo Ambiental Especifico para el proyecto Piloto de Inyección de Aire en el Campo Chichimene., informa del inicio de las actividades del proyecto piloto de inyección de aire en el Campo Chichimene, Informe de Cumplimiento Ambiental 28, correspondiente a las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2019, Informe de Cumplimiento Ambiental No. 29 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2019, Informe de Cumplimiento Ambiental 30, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2020, respectivamente.

2.1.16. Esta Autoridad a través de los Memorandos Internos con Nos. 2020110351-3-000 del 27 de julio de 2020 y 2020220720-3-000 del 14 de diciembre de 2020 realizó el seguimiento documental espacial con base en la información reportada en los Informes de Cumplimiento Ambiental No 28, 29 y 30 correspondientes al periodo del año 2019 y primer semestre del año 2020, producto del cual se emitieron los Concepto Técnico SDE 19700 de 31 de mayo de 2020 y Concepto Técnico SDE 26035 de 30 de noviembre de 2020.

2.1.17. La ANLA realizó control y seguimiento ambiental al proyecto, en el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2018 al 31 de octubre de 2021 y al Proyecto Piloto de Inyección de Aire, en el periodo comprendido entre el 3 de septiembre de 2019 al 28 de febrero de 2021, evidencias que quedaron consignadas en los Conceptos Técnicos Nos. 7793 del 21 de diciembre de 2020 y 1510 del 29 de marzo de 2021, los cuales fueron acogimos respectivamente mediante los Autos Nos. 880 del 25 de febrero de 2021 y 2204 del 16 de abril de 2021.

2.2. Actuación Sancionatoria

El Grupo Orinoquía- Amazonas de la Subdirección de Seguimiento de Licencias de esta Autoridad Ambiental, tras realizar la verificación y valoración de la información obrante en el expediente

LAM0227(permisivo), emitió el Concepto Técnico No. 8045 del 15 de diciembre de 2021[3], en el cual recomendó evaluar la pertinencia de iniciar un procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra ECOPETROL S.A. con NIT. 899.999.068-1, con el fin de verificar el presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas dentro de la Licencia Ambiental (Resolución No. 1310 del 03 de noviembre de 1995 modificada por la Resolución No. 728 del 06 de septiembre de 2012), "*Campos de Producción Castilla y Chichimene*", ubicado en jurisdicción de los municipios de Guamal, Acacias, Castilla La Nueva y Villavicencio, en el departamento del Meta

III. Caso concreto

Los hechos por los cuales se ordena el inicio de esta actuación tienen su origen en el seguimiento y control ambiental realizado al cumplimiento de las obligaciones que hacen parte proyecto "*Campos de Producción Castilla y Chichimene"*, para lo cual realizó la revisión de la documentación obrante en el expediente permisivo LAM0227 (permisivo), en donde luego de llevar a cabo la valoración, el Grupo de Orinoquía- Amazonas de la Subdirección de Seguimiento de Licencias emitió el Concepto Técnico No. 8045 del 15 de diciembre de 2021, el cual sustenta la decisión que se adopta en el presente acto administrativo y se circunscribe a los siguientes hallazgos:

1. Haber realizado durante el periodo comprendido el entre el 1° de julio de 2018 y el 30 de junio de 2020 la perforación de varios pozos en áreas catalogadas como de exclusión acorde con la zonificación de manejo ambiental establecida para el desarrollo de las actividades de explotación de hidrocarburos asociadas a los campos Castilla y Chichimene.

2. Haber realizado la construcción de la línea de flujo de 8" del Clúster CH 18 a CL 46 del campo Chichimene, en áreas catalogadas como de exclusión acorde con la zonificación de manejo ambiental establecida para el desarrollo de las actividades de explotación de hidrocarburos.

3. No haber implementado la medida contenida en la Ficha 6.1.3.1. "*Manejo de Fuentes de Emisiones y Ruido*", esta, relacionada con el aislamiento mediante mamparas de los equipos que generen altos niveles de ruido, a efecto de disminuir los niveles de emisión de ruido en la etapa de operación del Proyecto Piloto de Inyección de Aire.

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Autoridad evidencia que, para la fecha de verificación de los hechos consignados en el concepto técnico citado, Ecopetrol S.A., presuntamente no habría dado cumplimiento a lo establecido en las obligaciones al Proyecto "*Campos de Producción Castilla y Chichimene"*, estos, relacionados con lo expuesto en el numeral III de este proveído y en donde se observa al parecer la contravención de lo previsto establecido en:

Hecho No. 1

- Literal a "Obligaciones" del numeral 1 del artículo segundo de la Resolución No. 728 del 6 de septiembre de 2012.

- Literal a "Obligaciones" del numeral 2 del artículo segundo de la Resolución No. 728 del 6 de septiembre de 2012.

- Literal i del artículo tercero de la Resolución No. 728 del 06 de septiembre de 2012.
- Subliteral i de los literales a y b del numeral 1 del artículo primero de la Resolución No. 293 del 18 de marzo de 2016.

[3] Remitido por medio de Memorando No. 20220316788-3-000 del 23 de febrero de 2022.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

Hecho No. 2

- Literal i del artículo tercero de la Resolución No. 728 del 06 de septiembre de 2012.
- Literal a "Obligaciones" del numeral 2 del artículo segundo de la Resolución No. 728 del 6 de septiembre de 2012.

Hecho No. 3

- Artículo Décimo Cuarto de la Resolución No. 728 del 6 de septiembre de 2012, respecto de la implementación de las medidas previstas en la Ficha 6.1.3.1. "*Manejo de Fuentes de Emisiones y Ruido*" del PMA del proyecto.

En vista de lo anterior, se tiene que el Grupo de Orinoquía- Amazonas de la Subdirección de Seguimiento de Licencias esta Autoridad Ambiental, en relación con cada uno de los hechos en mención, en el Concepto Técnico No. 8045 del 15 de diciembre de 2021, precisó lo siguiente:

"[…]

5. BIENES DE PROTECCIÓN Y NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS HECHOS

Hecho 1.

Tabla 2. Hechos vs bienes de protección afectados y/o en riesgo

H	Descripción del Hecho	Bienes de Protección				Tipo de Incumplimiento		
		B1	B2	B3	B4	Afectación	Riesgo	Normativo
H1	*Haber realizado la perforación de pozos en áreas catalogadas como de exclusión en locaciones existentes, durante el periodo comprendido entre el entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2020, incumpliendo el literal i del artículo tercero de la Resolución 728 del 6 de septiembre de 2012 y el subliteral i del literal a del numeral 1 del artículo primero de la Resolución 293 del 18 de marzo de 2016, lo que se traduce en riesgo de afectación de las áreas con sensibilidad ambiental y social alta.*	*Recurso Hídrico*	*Socio Cultural*				X	

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con los términos de referencia HI-TER-1-03 para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para los proyectos de explotación de hidrocarburos, adoptados mediante la Resolución 1543 del 6 de agosto de 2010, se definen las áreas de exclusión como las áreas que no pueden ser intervenidas por las actividades del proyecto. Adicionalmente, se indica que el criterio de exclusión está relacionado con la fragilidad, sensibilidad y funcionalida socioambiental de la zona; de la capacidad de autorecuperación de los medios a ser afectados y del carácter de áreas con régimen especial.

En ese sentido, en el literal i del artículo tercero de la Resolución 728 del 6 de septiembre de 2012, se catalogaron las áreas que ofrecen una muy alta sensibilidad ambiental y/o social, para el proyecto Campos de Producción Castilla y Chichimene, dentro de las cuales se resaltan las siguientes:

Nacimientos, manantiales, aljibes y pozos de agua subterránea con un radio de protección de 100 metros.

Centros poblados, viviendas aisladas, puestos de salud, centros educativos, cementerios, infraestructura para el abastecimiento de servicios públicos (acueductos y líneas de conducción eléctrica) y sociales (puestos de salud, iglesias, pistas de aterrizaje y recreación); como también la correspondiente a la generación de ingresos y sustento de la población (estanques piscícolas, infraestructura para la cría y levante de especies menores, cultivos de pancoger), a una distancia mínima de 200 m para

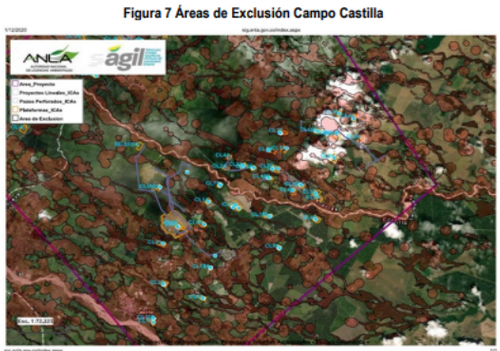
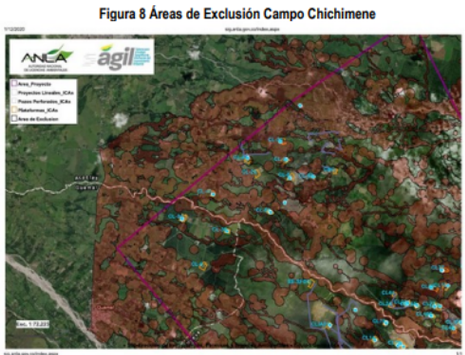
"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

actividades directas de la perforación exploratoria. Solo se admiten intervenciones relacionadas con el mantenimiento y la adecuación de vías.

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría concluir que, en las áreas mencionadas anteriormente, no es posible ejecutar las actividades del proyecto, en razón a que, dadas las condiciones de sensibilidad ambiental de estas áreas, se debe garantizar que los impactos generados por el desarrollo del proyecto no lleguen a dichas áreas.

Ahora bien, de acuerdo con la valuación de impactos relacionada en el Estudio de Impacto Ambiental presentado con radicado 2015022481- 1-000 de 29 de abril de 2015 y 2015043451-1-000 de 19 de agosto de 2015, y el cual fue objeto de pronunciamiento en la Resolución 293 del 18 de marzo de 2016, por la cual se modificó el Plan de Manejo Ambiental establecido para el desarrollo del proyecto, se tiene que la perforación de pozos, genera los siguientes impactos:

ETAPA	ACTIVIDADES	ELEMENTO	IMPACTO AMBIENTAL
PERFORACIÓN	Montaje, operación del taladro y equipos conexos	Calidad del suelo	Modificación de los parámetros fisicoquímicos del suelo
		Aguas Subterráneas	Modificación en las propiedades fisicoquímicas y bacteriológ de las aguas subterráneas
			Cambio en la disponibilidad del recurso
		Aguas superficiales	Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico superficial
			Modificación en las propiedades fisicoquímicas y bacterioló de las aguas superficiales
		Ruido	Cambio en los niveles de presión sonora
		Percepción Visual	Cambio en la percepción paisajística
		Bienes raíces	Cambio en el precio de la vivienda
		Relaciones sociales	Cambio en el tipo de conflictos existentes
	Gestión de lodos y cortes de perforación	Calidad del suelo	Modificación de los parámetros fisicoquímicos del suelo

Obligaciones de Actos Administrativos o Normas Incumplidas	***Justificación***
literal i del artículo tercero de la Resolución 728 del 6 de septiembre de 2012	*En el concepto técnico 7793 del 21 de diciembre de 2020, acogido mediante el Auto 880 del 25 de febrero de 2021, se realizó la verificación del cumplimiento de la zonificación de manejo, particularmente de las áreas de exclusión teniendo en cuenta lo definido en la Resolución 728 del 6 de septiembre de 2012, así como las modificaciones realizadas a la zonificación de manejo ambiental en las Resoluciones 472 de 29 de abril de 2015, y 293 de 18 de marzo de 2016, para los pozos perforados entre el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2020, dando como resultado lo siguiente:* **Figura 7 Áreas de Exclusión Campo Castilla**  **Fuente:** Sistema AGIL, ANLA. Consultado el 1/12/2020 **Figura 8 Áreas de Exclusión Campo Chichimene**  **Fuente:** Sistema AGIL, ANLA. Consultado el 1/12/2020

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

Obligaciones de Actos Administrativos o Normas Incumplidas	***Justificación***
Subliteral i de los literales a y b del numeral 1 del artículo primero de la Resolución 293 del 18 de marzo de 2016	*De acuerdo con lo definido en esta obligación se tiene que la perforación de nuevos pozos dentro de clúster existentes sin ampliación, en clúster existentes con ampliación y en plataformas nuevas, está restringido al cumplimiento de la zonificación de manejo ambiental aprobada para el proyecto, lo cual para el caso de los pozos objeto de investigación, de acuerdo con el control y seguimiento ambiental realizado mediante el concepto técnico 7793 del 21 de diciembre de 2020, acogido mediante el Auto 880 del 25 de febrero de 2021, se determinó que los pozos fueron perforados en locaciones que se encuentran ubicadas sobre áreas de exclusión, es decir, en las áreas que no pueden ser intervenidas por las actividades del proyecto*

H	***Descripción del Hecho***	***Bienes de Protección***				***Tipo de Incumplimiento***		
		B1	***B 2***	***B 3***	***B4***	***Afectación***	***Riesgo***	***Normativo***
H2	*Haber realizado la construcción de la línea de flujo de 8" de CH 18 a CL 46 del campo Chichimene, en áreas catalogadas como de exclusión, incumpliendo el literal i del artículo tercero de la Resolución 728 del 6 de septiembre de 2012 y el literal a (Obligaciones) del numeral 2 del artículo segundo de la Resolución 728 del 6 de septiembre de 2012, lo que se traduce en riesgo de afectación de las áreas con sensibilidad ambiental y social alta.*	*Recurso Hídrico*					***X***	

Justificación

De acuerdo con los términos de referencia HI-TER-1-03 para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para los proyectos de explotación de hidrocarburos, adoptados mediante la Resolución 1543 del 6 de agosto de 2010, se definen las áreas de exclusión como las áreas que no pueden ser intervenidas por las actividades del proyecto. Adicionalmente, se indica que el criterio de exclusión está relacionado con la fragilidad, sensibilidad y funcionalidad socioambiental de la zona; de la capacidad de autorecuperación de los medios a ser afectados y del carácter de áreas con régimen especial.

En ese sentido, en el literal i del artículo tercero de la Resolución 728 del 6 de septiembre de 2012, se catalogaron las áreas que ofrecen una muy alta sensibilidad ambiental y/o social, para el proyecto Campos de Producción Castilla y Chichimene, dentro de las cuales se resaltan las siguientes:

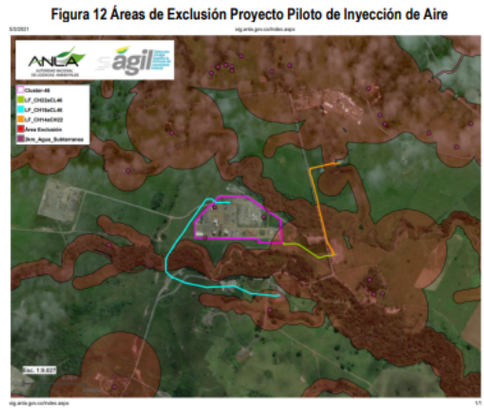
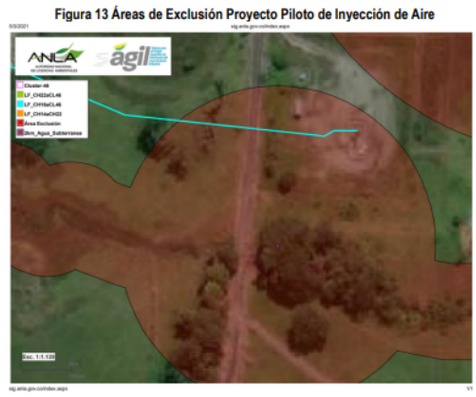
Nacimientos, manantiales, aljibes y pozos de agua subterránea con un radio de protección de 100 metros.

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría concluir que, en las áreas mencionadas anteriormente, no es posible ejecutar las actividades del proyecto, en razón a que, dadas las condiciones de sensibilidad ambiental de estas áreas, se debe garantizar que los impactos generados por el desarrollo del proyecto no lleguen a dichas áreas.

Ahora bien, de acuerdo con la valuación de impactos relacionada en el Estudio de Impacto Ambiental presentado con radicado 2015022481- 1-000 de 29 de abril de 2015 y 2015043451-1-000 de 19 de agosto de 2015, y el cual fue objeto de pronunciamiento en la Resolución 293 del 18 de marzo de 2016, por la cual se modificó el Plan de Manejo Ambiental establecido para el desarrollo del proyecto, se tiene que sobre las aguas subterráneas se puede presentar un cambio en la disponibilidad del recurso, así como una modificación en las propiedades fisicoquímicas y bacteriológicas.

Obligaciones de Actos Administrativos o Normas Incumplidas	***Justificación***

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

literal i del artículo tercero de la Resolución 728 del 6 de septiembre de 2012	*en el concepto técnico 1510 del 29 de marzo de 2021, acogido mediante el Auto 2204 del 16 de abril de 2021, se realizó la verificación del cumplimiento de la zonificación de manejo, particularmente de las áreas de exclusión teniendo en cuenta lo definido en la Resolución 728 del 6 de septiembre de 2012, así como las modificaciones realizadas a la zonificación de manejo ambiental en las Resoluciones 472 de 29 de abril de 2015, y 293 de 18 de marzo de 2016, para la línea de flujo de 8” de CH 18 a CL 46, dando como resultado lo siguiente:* **Figura 12 Áreas de Exclusión Proyecto Piloto de Inyección de Aire**  **Fuente:** Sistema AGIL, ANLA. Consultado el 5/03/2021 *De lo anterior, se observa que la línea de flujo del Clúster 18 al Clúster 46 interviene un manantial ubicado en las coordenadas magnas sirgas origen Bogotá E1044568, N927604, en una longitud aproximada de 110 metros dentro de la ronda de protección del manantial, de los cuales 62.3 metros están localizados dentro del área de la locación existente Clúster 18, mientras que 47.7 m corresponden a un área de un predio privado, tal y como se observa a continuación:* **Figura 13 Áreas de Exclusión Proyecto Piloto de Inyección de Aire**  **Fuente:** Sistema AGIL. ANLA. Consultado el 5/03/2021 *Es de resaltar que los manantiales son lugares en la superficie de la tierra donde el agua subterránea se descarga del acuífero, creando un flujo visible. Esta descarga es causada por la diferencia en la elevación de la carga hidráulica en el acuífero y la elevación de la superficie terrestre donde tiene lugar la descarga (Kresic, 2009). La intervención de áreas cercanas a la ubicación de los manantiales puede ocasionar una alteración mínima que conlleve a reducir o eliminar el flujo de estos cuerpos de agua, y así provocar consecuencias adversas en los ecosistemas que dependan de los mismos. La conservación de estos cuerpos de agua es muy importante ya que son el reflejo directo del estado de las aguas subterráneas en los acuíferos que los alimentan, y de estos se puede obtener información crítica para desarrollar estrategias de gestión de acuíferos.*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

Obligaciones de Actos Administrativos o Normas Incumplidas	***Justificación***
Literal a (Obligaciones) del numeral 2 del artículo segundo de la Resolución 728 del 6 de septiembre de 2012	*De acuerdo con lo definido en esta obligación se tiene que la definición de los trazados de las líneas de flujo, se debe realizar de conformidad con la zonificación de manejo ambiental establecida por esta Autoridad Nacional para el Proyecto, lo cual para el caso de la línea de flujo de 8" del clúster CH 18 a CL 46, en el control y seguimiento ambiental realizado mediante 1510 del 29 de marzo de 2021, acogido mediante el Auto 2204 del 16 de abril de 2021, se determinó que parte de la línea de flujo en comento, se encuentran ubicadas sobre áreas de exclusión, es decir, en las áreas que no pueden ser intervenidas por las actividades del proyecto.*

H	***Descripción del Hecho***	***Bienes de Protección***				***Tipo de Incumplimiento***		
		B1	***B 2***	***B 3***	***B4***	***Afectación***	***Riesgo***	***Normativo***
H3	*No haber implementado las medidas y actividades contenidas en la Ficha 6.1.3.1: Manejo de Fuentes de Emisiones y Ruido, para la disminución de los niveles de emisión de ruido en la etapa de operación del Proyecto Piloto de Inyección de Aire, para lo cual se había concedido un término de 3 meses, vencido el 19 de julio de 2021, incumpliendo el Artículo Décimo Cuarto de la Resolución 728 del 6 de septiembre de 2012, lo que se traduce en una significativa alteración de los niveles de presión sonora del área de localización del Proyecto Piloto de Inyección de Aire.*	*Recurso Atmosférico*				***X***		

Justificación

De acuerdo con lo establecido en el artículo décimo cuarto de la Resolución 728 del 6 de septiembre de 2012, la Sociedad está en la obligación de dar cumplimiento con cada una de las medidas presentadas en el Plan de Manejo Ambiental, tal y como se relaciona a continuación: "(…) ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - La empresa ECOPETROL S.A. queda sujeta al cumplimiento de todas y cada una de las medidas presentadas en el Plan de Manejo Ambiental – PMA, las cuales deberán ser cumplidas en su totalidad por las diferentes empresas contratistas encargadas de realizar el Proyecto. (…)" En ese sentido, para el caso particular del Proyecto Piloto de Inyección de Aire, la Sociedad presentó el Plan de Manejo Ambiental Especifico, mediante la comunicación con radicado 2019131422-1-000 del 3 de septiembre de 2019, en donde para la etapa de operación, se propuso como parte de las medidas de manejo de la ficha 6.1.3.1 Manejo de Fuentes de Emisión y Ruido, el aislamiento mediante mamparas de los equipos que generen altos niveles de ruido.

Al respecto, de acuerdo con los conceptos técnicos de control y seguimiento específicos realizados al Proyecto Piloto de Inyección de Aire, se identificó que al 30 de septiembre de 2021, Ecopetrol S.A., no ha realizado la instalación de las medidas de manejo propuestas para mitigar el impacto ambiental (Alteración de los Niveles de Presión Sonora) causado por la operación del proyecto.

Obligaciones de Actos Administrativos o Normas Incumplidas	***Justificación***
Artículo décimo cuarto de la Resolución 728 del 6 de septiembre de 2012	*De acuerdo con el concepto técnico 6579 del 25 de octubre de 2021, acogido mediante la Resolución 1885 del 25 de octubre de 2021, se concluyó que al 30 de septiembre de 2021, la Sociedad no ha implementado las medidas de manejo propuestas en la ficha Manejo de Fuentes de Emisión y Ruido, particularmente la relacionada con el aislamiento por medio de mamparas de los equipos con un nivel alto de generación de ruido, con el objeto de evitar la propagación de ruido al exterior. Así mismo, producto de la revisión de los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA 27, 28, 29, 30, 31 y 32, se identificó que de acuerdo con el análisis de tendencia de los datos de emisión de ruido realizado a la PIAR en horario diurno y nocturno, con la comparación de los límites para el sector*

	vecino más restrictivo correspondiente al Sector D. Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido Moderado Subsector Rural habitada destinada a explotación agropecuaria de acuerdo con la Tabla 1 y el parágrafo primero del Artículo 9 de la Resolución 627 de 2006, y en concordancia con los usos de suelo asociados con actividades de agricultura, pecuaria, y pastoreo semi extensivo establecidos en el Artículo 38 del Acuerdo 021 de 21 de junio de 2000 por medio del cual se adopta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Acacías, se evidencia no solo el incumplimiento a los límites permisibles generados por la emisión de ruido aportada de la PIAR al entrono, sino también se evidencia un incremento gradual de los niveles de ruido, situación que eventualmente se podría incrementar considerando las actividades autorizadas y pendientes a ejecutar en la PIAR.

[…]"

IV. Presunto incumplimiento a los actos administrativos

De acuerdo con lo anterior se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considera necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

V. Incorporación de Documentos

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente, así:

1. Resolución No. 728 del 6 de septiembre de 2012, por medio de la cual se modificó la Resolución No. 1310 del 3 de noviembre de 1995 en el sentido de establecer el polígono del Bloque Cubarral, Campos Castilla – Chichimene, localizado en los municipios de Acacías, Guamal, Castilla la Nueva y Villavicencio, departamento del Meta, con un área de 23.423,65 hectáreas y autorizó la perforación de pozos adicionales en los referidos Campos.

2. Resolución 293 del 18 de marzo de 2016, por medio de la cual modificó la Resolución 1310 del 3 de noviembre 1995, modificada por la Resolución 728 del 6 de septiembre de 2012, correspondiente al Plan de Manejo Ambiental del Bloque Cubarral, Campos Castilla – Chichimene, localizado en los municipios de Acacías, Guamal, Castilla la Nueva y Villavicencio, departamento del Meta, en el sentido de autorizar la perforación de pozos adicionales en los Campos Castilla y Chichimene.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

3. Resolución 472 del 29 de abril de 2015, por medio de la cual se modificaron los numerales 25 y 27 del literal I del artículo tercero de la Resolución No. 728 del 06 de septiembre de 2012, relacionados con la Zonificación de Manejo Ambiental del proyecto.
4. Radicado No. 2019131422-1-000 del 03 de septiembre de 2019 – por medio del cual Ecopetrol remitió el Plan de Manejo Ambiental Especifico para el Piloto de Inyección de Aire – PIAR,

5. Concepto Técnico No. 7793 del 21 de diciembre de 2020, en el cual se consignó lo evidenciado en la visita de seguimiento adelantada entre el 19 de octubre al 5 de noviembre de 2020 y lo observado en el marco de la revisión a lo reportado en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA's Nos. 27, 28, 29 y 30.

6. Auto No. 880 del 25 de febrero de 2021, por medio del cual se acogió la valoración consignada en el Concepto Técnico No. 7793 del 21 de diciembre de 2020 y se efectuó el seguimiento y control a las obligaciones del referido proyecto.

7. Concepto Técnico 1510 del 29 de marzo de 2021, en el cual se consignó lo evidenciado en el marco el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones asociadas a la operación del Proyecto Piloto de Inyección de Aire – PIAR, durante el periodo comprendido entre el 03 de septiembre de 2019 y el 28 de febrero de 2021.

8. Auto No. 2204 del 16 de abril de 2021, por medio del cual se acogió la valoración consignada en el Concepto Técnico No. 1510 del 29 de marzo de 2021 y se efectuó el seguimiento y control a las obligaciones del referido proyecto.

9. Concepto Técnico No. 6579 del 25 de octubre de 2021, en el cual se consignó lo evidenciado en el marco el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones asociadas a la operación del Proyecto Piloto de Inyección de Aire – PIAR.

10. Resolución No. 1885 del 25 de octubre de 2021, por medio del cual se acoge el Concepto Técnico No. 6579 del 25 de octubre de 2021 y se modifica vía seguimiento la Resolución 728 del 6 de septiembre de 2012.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental contra la sociedad Ecopetrol S.A., con NIT. 899.999.068-1, representada legalmente por el señor Felipe Bayón Pardo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.407.311, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de este Auto.

PARÁGRAFO PRIMERO. El expediente SAN0060-00-2022, estará a disposición del investigado y de cualquier persona, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, realícese la incorporación a esta actuación sancionatoria de la copia integral de cada uno de los documentos enlistados en el numeral V. "*Incorporación de Documentos*" de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar el presente auto a la sociedad Ecopetrol S.A., con NIT. 899.999.068-1, a través de su apoderado debidamente constituido, de haberse conferido mandato en la presente actuación sancionatoria, o en su defecto, por intermedio de su representante legal, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar este Auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009 para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO. Publicar el presente auto en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, según el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO. Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 13 de julio de 2022

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales

Ejecutores
NATALIA ANDREA WILCHES ECHEVERRI
Contratista

Revisor / L□der
FERNEY ALEJANDRO CAVIEDES ALARCON
Contratista

Expediente No.	SAN0060-00-2022
Conceptos Técnicos Nos.	08045 del 015 de diciembre de 2021
Fecha:	01 de julio de 2022

Proceso No.: 2022144135

Archívese en: Expediente No. SAN0060-00-2022

Plantilla_Auto_SILA_v3_42852

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad.

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”